



PUTUSAN
Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DAFID bin SULAIMAN (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 06 Februari 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Imus Payau Nomor 5 RT 37
Kelurahan Muara Rapak Kecamatan
Balikpapan Utara Kota Balikpapan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Gunawan, S.H. dan Yuliana Rombe, S.H. beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 RT. 25 No. 80 Perum Mandastana Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1562/SK/2024/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa terdakwa **DAFID bin SULAIMAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DAFID bin SULAIMAN (Alm)** selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos warna Hitam bergaris biru
 2. 1 (satu) buah celana warna hijau

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Barang bukti disita dari Terdakwa Sdr. DAFID Bin SULAIMAN (Alm)

1. 1 (satu) buah kaos warna pink
2. 1(satu) celana Jeans warna biru'

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Barang bukti disita dari Saksi Sdr. FEBRI YUDIONO Bin SUMARDIONO

1. 1 (satu) buah Flashdisk rekaman cctv warna hitam

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. ANALISA YURIDIS

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Proses peradilan adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim memeriksa suatu perkara tentang tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa.

Hal ini disampaikan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana dengan menerangkan “Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”

Dalam pelaksanaan dan penerapan hukum materil KUHP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri mengacu alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah, yaitu:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa

Perbuatan terdakwa yang dapat dipidana (strafbarehandeling) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan delik kerap menempatkan sebagai suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang penuntut umum wajib membuktikan unsur esensial dari strafhandeling”atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan “sarana” penggunaan dari strafbarehandeling tersebut.

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 338 KUHP pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan “materiele feit” sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah “Geen Sraf Zonder Schuld” (tiada

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



pidana tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip “formeele weddrechtelijkheid” dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negative.

Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan ditemani saksi Asis (kakak Terdakwa) ke Kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan mengakui perbuatannya.

Bahwa keterangan Saksi Ahli dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa menghunuskan senjata tajam dan tidak menyadari siapa sasaran yang Terdakwa tuju sehingga adanya KORBAN dalam perkara ini.

Selanjutnya kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa akan membahas mengenai unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa Pasal 338 KUHP yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

Unsur Pertama “barang siapa”

Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan bestandel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut hemat kami, unsur barang siapa atau setiap orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa.

Dalam hal ini menurut pendapat kami yang dimaksud dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut.

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (equality before law) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal dan dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau terpisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggung jawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.

Unsur Kedua "Dengan sengaja"

Unsur Ketiga "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Bahwa pada pokoknya kami TIDAK SEPENDAPAT dengan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa bukan subjek hukum yang mana tidak sepenuhnya Terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dikarenakan pada saat Terdakwa melakukan penikaman tersebut Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol, emosi karena pipi kiri Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Saksi GUGI dengan menggunakan doublestik yang menyebabkan mata kiri Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas, agak tuli, muka pecah dan dijahit dan pada saat kejadian tersebut lampu dalam keadaan remang-remang.

Kesimpulan:

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan Terdakwa datang ke Tempat Hiburan Malam 76 bersama dengan Korban MOHAMMAD INDRA BASTIAN alias KONTET dalam keadaan baik-baik saja tidak ada masalah, Terdakwa dijemput oleh Korban dengan menggunakan mobil Korban dan Korban MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET merupakan teman kecil Terdakwa.

Bahwa awalnya keributan terjadi dikarenakan adanya sebab akibat yang diawali oleh Saksi GUGI yang mendatangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga terjadi keributan di Hall lantai 2 PUB 76 dan sudah selesai dileraikan oleh Saksi KATON MUJOKO yang merupakan Security PUB 76 tersebut dan Terdakwa sudah meminta maaf namun berlanjut di bawah tepatnya di parkir mobil, Saksi GUGI dan teman temannya yang berjumlah 6 orang sudah menunggu dan mengepung Terdakwa di parkir mobil dan Saksi GUGI mengambil doublestik dari bagasi motornya dan memukul wajah sebelah kiri Terdakwa hingga luka, mata sebelah kiri tidak dapat melihat, pusing dan wajah Terdakwa dijahit akibat

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



pukulan doublestik milik Saksi GUGI yang menyebabkan Terdakwa emosi, marah dan mengeluarkan pisau dari badanya untuk menusuk ke Saksi GUGI sehingga mengakibatkan Korban MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET yang merupakan teman kecil Terdakwa meninggal dunia.

Oleh karena telah nyata apa yang kami ungkapkan dari fakta-fakta Yuridis yang kita lihat bersama dalam fakta persidangan dan Analisa Yuridis dapat ditarik kesimpulannya secara hukum yakni, **“Tidak ada UNSUR dan URAIAN Penuntut Umum yang terbukti dalam dakwaan kesatu yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Perkara a quo”**.

Oleh karenanya kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP.

V. PERMOHONAN

Perkenankan kami menyampaikan hal-hal YANG MERINGANKAN diri Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan
2. Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan satu orang anak yang masih berumur 7 tahun
3. Terdakwa sopan dipersidangan dan Terdakwa kooperatif
4. Terdakwa tidak pernah dihukum
5. Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya
7. Terdakwa telah meminta maaf kepada istri dan keluarga korban serta memberikan santunan kepada keluarga korban dengan dibuktikan surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 238 / BALIK/ 08/ 2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **DAFID bin SULAIMAN (Alm)**, pada hari MINGGU tanggal 14 JULI 2024 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan JULI tahun 2024, bertempat di Tempat Hiburan Malam (THM) Hotel 76 Jalan Ruhui Rahayu RT 45 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 02.00 Wita terdakwa Sdr **DAFID bin SULAIMAN (Alm)** di jemput sahabatnya yaitu korban **Sdr MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET** untuk bersama sama menuju THM Hotel 76 dan di THM tersebut kemudian mereka berdua menikmati minuman alkohol dan ketika itu ada pengunjung THM terlibat keributan dengan terdakwa dan terdakwa berkelahi dengan orang tersebut yaitu saksi **GUGI ISPANDI bin PEGE H LAMBEO** dan perkelahian berlanjut hingga di luar THM dimana terdakwa di pukul dengan menggunakan alat Double Stik sehingga mengenai wajah terdakwa dan karena itu kemudian terdakwa bermaksud memukul balik dengan mencabut badik yang terdakwa simpan di pinggang selanjutnya pada saat terdakwa mencabut kemudian mengarahkan badik dan menghunuskan badik ke arah **Sdr GUGI** tersebut tiba tiba korban **Sdr KONTET** muncul di depan **Sdr GUGI** bermaksud meleraikan dan menghalangi terdakwa tetapi terdakwa yang sudah bertenaga menghunuskan badik tidak dapat membatalkan gerakannya sehingga badik bukannya mengenai **Sdr GUGI** melainkan mengenai tubuh korban Sdr KONTET dengan berkata kepada terdakwa JANGAN ANGGOTA KU BRO, sehingga badik mengenai korban dan Sdr GUGI pergi meninggalkan lokasi

Bahwa kemudian Sdr KONTET terkapar di tanah dan terdakwa berusaha memberi pertolongan dengan mencari orang sekitar yang dapat mengantar terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit tetapi korban sudah tidak tertolong. Bahwa pihak terdakwa memberikan santunan dan bantuan perobatan kepada pihak keluarga Sdr **MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET** sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya : terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian pihak terdakwa bersedia menyekolahkan anak korban hingga dewasa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr **MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr KANUJOSO DJATIWIBOWO Nomor : 400. 7. 31. 1/ 12508/ Instalasi. 10/ RSKD/ VII – 2024 tanggal 14 Juli 2024 pukul 08.55 Wita oleh dokter pemeriksa dr. HERYADI BAWONO PUTRO Sp FM dengan kesimpulan Pemeriksaan:

Berdasarkan temuan yang saya dapatkan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan jenazah laki laki kurang lebih dari dua puluh lima tahun, dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa Luka tusuk pada dada kiri atas menembus kulit otot dada tulang dada dinding jantung kanan pembuluh darah koroner kanan dinding belakang jantung kanan diafragma dan berakhir di hati. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah Luka tusuk pada dada yang menembus jantung hingga berakhir di hati dan terjadi pendarahan yang berjalan bersama sama dengan darah yang mengisi rongga dada kanan dan meyebabkan ketidak kemampuan paru mengembang secara sempurna, sehingg terjadi mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **DAFID bin SULAIMAN (Alm)**, pada hari MINGGU tanggal 14 JULI 2024 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan JULI tahun 2024, bertempat di Tempat Hiburan Malam (THM) Hotel 76 Jalan Ruhui Rahayu RT 45 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **Penganiayaan dengan sengaja mengakibatkan Mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 02.00 Wita terdakwa Sdr **DAFID bin SULAIMAN (Alm)** di jemput sahabatnya yaitu korban Sdr **MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET** untuk bersama sama menuju THM Hotel 76 dan di THM tersebut kemudian mereka berdua menikmati minuman alkohol dan ketika itu ada pengunjung THM terlibat keributan dengan

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



terdakwa dan terdakwa berkelahi dengan orang tersebut yaitu saksi **GUGI ISPANDI bin PEGE H LAMBEO** dan perkelahian berlanjut hingga di luar THM dimana terdakwa di pukul dengan menggunakan alat Double Stik sehingga mengenai wajah terdakwa dan karena itu kemudian terdakwa bermaksud memukul balik dengan mencabut badik yang terdakwa simpan di pinggang selanjutnya pada saat terdakwa mencabut kemudian mengarahkan badik dan menghunuskan badik ke arah **Sdr GUGI** tersebut tiba tiba korban **Sdr KONTET** muncul di depan **Sdr GUGI** bermaksud meleraikan dan menghalangi terdakwa tetapi terdakwa yang sudah bertenaga menghunuskan badik tidak dapat membatalkan gerakannya sehingga badik bukannya mengenai **Sdr GUGI** melainkan mengenai tubuh korban **Sdr KONTET** dengan berkata kepada terdakwa JANGAN ANGGOTA KU BRO, sehingga badik mengenai korban dan **Sdr GUGI** pergi meninggalkan lokasi

Bahwa kemudian **Sdr KONTET** terkapar di tanah dan terdakwa berusaha memberi pertolongan dengan mencari orang sekitar yang dapat mengantar terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit tetapi korban sudah tidak tertolong

Bahwa pihak terdakwa memberikan santunan dan bantuan perobatan kepada pihak keluarga **Sdr MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET** sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya : terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian pihak terdakwa bersedia menyekolahkan anak korban hingga dewasa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Sdr MOHAMAD INDRA BASTIAN alias KONTET** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr KANUJOSO DJATIWIBOWO Nomor : 400. 7. 31. 1/ 12508/ Instalasi. 10/ RSKD/ VII – 2024 tanggal 14 Juli 2024 pukul 08.55 Wita oleh dokter pemeriksa dr. HERYADI BAWONO PUTRO Sp FM dengan kesimpulan Pemeriksaan:

Berdasarkan temuan yang saya dapatkan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan jenazah laki laki kurang lebih dari dua puluh lima tahun, dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa Luka tusuk pada dada kiri atas menembus kulit otot dada tulang dada dinding jantung kanan pembuluh darah koroner kanan dinding belakang jantung kanan diafragma dan berakhir di hati. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah Luka tusuk pada dada yang menembus jantung hingga berakhir di hati dan terjadi pendarahan yang berjalan bersama sama dengan darah yang mengisi rongga dada kanan dan

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



meyebabkan ketidak kemampuan paru mengembang secara sempurna, sehingga terjadi mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Gugi Ispandi Bin Pege H. Lambeo (Alm)** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
 - Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jl. Ruhui Rahayu RT. 54 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di THM Club 76;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Mohammad Indra Bastian alias Kontet;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sebelum kejadian "Penganiayaan dan Pembunuhan" yang terjadi di THM Club 76, Saksi duduk di *table* nomor 25 di dalam Holl THM Club 76, kemudian Terdakwa keluar dari WC lalu menghampiri Saksi di *table* 25 menyalami *Ladies club* kemudian Saksi tersinggung dan mendorong Terdakwa kemudian Saudara Muhammad Rifa'i Ali Farhan berdiri dari sofa 22 dan dipukul di bagian mulut oleh Terdakwa lalu Saksi mengangkat kerah baju Terdakwa dan akhirnya terjadi keributan, kemudian teman-teman Saksi yang duduk di sofa 22, *security* dan korban mencoba meleraai/memisahkan, lalu lampu di Holl dinyalakan Saksi dan teman keluar ke areal parkir;
 - Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi keluar menuju parkir Club 76, Saksi berdiri di dekat pintu keluar THM Club 76 dan melihat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet mencoba menenangkan Terdakwa kemudian Saudara MUHAMMAD RIFA'I ALI FARHAN teriak "Awat kak dia bawa pisau", lalu Saksi ke parkir motor untuk mengambil Double Stik yang Saksi simpan di dalam bagasi motor kemudian Saksi menghampiri Saudara Muhammad Rifa'i Ali Farhan di pinggir jalan dan berdiri di belakang Korban Mohammad Indra Bastian alias Kontet yang mencoba meleraai

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



kemudian Saksi langsung mengayunkan Double Stik yang Saksi pegang dengan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut badik yang diselipkan di pinggang bermaksud menikam Saksi namun mengenai Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet di bagian dada kemudian Saksi mundur dan lari menjauh ke arah lampu merah Balikpapan baru.

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa pisau badik pada saat melakukan penikaman terhadap Korban Mohammad Indra Bastian alias Kontet;
- Bahwa yang melihat kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa selain Saksi adalah Saudara Muhammad Rifa'i Ali Farhan, Saudara Rizky Alias Gilang dan Bayu;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang membawa pisau selain Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi mengayunkan Double Stik yang Saksi pegang dengan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di pinggang bermaksud menikam Saksi namun mengenai Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet di bagian dada kemudian Saksi mundur dan lari menjauh ke arah lampu merah Balikpapan baru;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Katon Mujoko Bin Mujiono di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jl. Ruhui Rahayu RT. 54 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di THM Club 76;
- Bahwa yang Saksi tahu yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pengunjung THM 76 tetapi Saksi tidak mengetahui namanya hanya tau sering dipanggil Kontet.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi *standby* berdiri di depan sofa 11 melihat Terdakwa berjalan kembali setelah dari kamar mandi dan menyalami perempuan di table tamu lain kemudian terjadi keributan akibat salah paham, lalu Saksi meleraikan menyuruh turun dan bubar;
- Bahwa setelah Saksi membubarkan, lampu di dalam Hol THM 76 dinyalakan, lalu pengunjung keluar ke halaman parkir. Saksi melihat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet menenangkan Terdakwa dan Saksi melihat sudah aman karena sudah keluar ke jalan, kemudian tidak lama Saksi melihat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet kembali ke dalam halaman THM 76 sambil memegang dadanya dan jatuh di samping ATM dan melihat di luar jalanan masih ribut. Kemudian Saksi mendekati dan mendengar korban minta tolong diantar ke Rumah Sakit lalu Saksi bersama teman-teman pengamanan mengangkat korban ke mobil maxim untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi baru melihat pada saat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet sudah berjalan sempoyongan masuk ke areal THM 76 tepatnya di samping ATM dan terjatuh dengan posisi terlentang;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat kejadian penikaman tersebut karena pada saat itu Saksi berada di depan pintu masuk THM 76;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian yang diketahuinya yaitu pada saat sebelum kejadian Saksi berada di dalam Hol THM 76 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 04.00 WITA. Saksi berdiri *standby* di depan sofa 11 dan melihat Terdakwa berbaju putih menggunakan topi sedang berjalan kembali setelah dari kamar mandi lalu menyalami perempuan di *table* tamu lain kemudian terjadi salah paham mengakibatkan keributan antar pengunjung, kemudian Saksi bersama rekan pengamanan meleraikan keributan dan berusaha untuk menyuruh bubar semua pengunjung sambil menghimbau untuk turun dan keluar dari Hol THM 76 karena sudah mau tutup, setelah semua pengunjung keluar Saksi masih *standby* di luar areal parkir dan melihat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet menenangkan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Terdakwa, Saksi melihat sudah bubar meninggalkan THM 76 sehingga Saksi mengira sudah aman, tidak lama kemudian Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet kembali masuk berjalan sempoyongan sambil memegang dadanya dan terjatuh di areal parkir THM 76 tepatnya samping ATM, dan Saksi melihat masih ada keributan di jalan dan terjadi kejar-kejaran tetapi Saksi tidak mengetahui dan mengenal orang karena banyaknya pengunjung. Setelah Saksi melihat ada mobil Maxim untuk mengantar korban ke rumah sakit lalu Saksi mendekat dan meminta bantuan teman untuk mengangkat korban ke mobil, dari kejadian tersebut Saksi tidak melihat pada saat kejadian penikaman tetapi Saksi baru mengetahui setelah melihat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet sudah jatuh dalam keadaan kena tikam di bagian dada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan menggunakan apa Terdakwa menikam Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet;
- Bahwa selain Saksi yang melihat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet terjatuh di samping ATM adalah teman Saksi sebagai rekan pengamanan dan petugas bagian Parkiran THM 76;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIZKY RAMADHAN Alias GILANG Bin ABBAS (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jl. Ruhui Rahayu RT. 54 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepatnya di THM Club 76;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Mohammad Indra Bastian alias Kontet;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan pertemanan antara Terdakwa dan korban setelah kejadian tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di Hall Pub 76 disaat itu Saksi sedang mencari kakak Saksi bernama Saksi Gugy. Kemudian Saksi

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



bertemu dengan Saksi Gugy dan setelah itu meminum alkohol bersama teman Saksi bernama Saudara Rifai, Saudara Syawal, Saudara Mewan, Saudara Isnu dan Saudara Baso dan bersama teman 4 (empat) LC (Ladies Club). Kemudian terjadi keributan di atas Hall tersebut dan Saksi tidak mengetahui keributan terjadi karena apa. Kemudian yang pada waktu itu Saksi berada Sofa 22 bersama teman-teman Saksi. Kemudian Saksi dilempar botol minuman oleh Terdakwa yang Saksi tidak kenal dari sofa 23 dan mengenai bagian kepala. Setelah terjadi lemparan botol ke Saksi, Saksi dibawa turun oleh teman Saksi bernama Saudara Syawal. Kemudian sampai di bawah halaman PUB 76 terjadi keributan lagi yaitu Terdakwa dengan kakak Saksi bernama Saudara Gugy. Kemudian Saksi dikejar oleh Terdakwa lalu terjatuh bersama Saudara Bayu. Kemudian Terdakwa menusuk dengan pisau badik yang mengenai Saudara Bayu di bagian kaki sebelah kanan. Setelah pisau tersebut mengenai Saudara Bayu lalu Terdakwa melakukan penusukan lagi ke arah Saksi yang mengenai bagian dada atas sebelah kanan. Kemudian Saksi lari meminta tolong ke orang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Kanudjoso. Kemudian Saksi diobati dan dijahit oleh petugas medis;

- Bahwa dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan kepada Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet yang Saksi ketahui pada waktu itu pada saat di bawah kemudian sampai di bawah halaman PUB 76 terjadi keributan lagi yaitu Terdakwa dengan kakak Saksi bernama Saudara Gugy. Kemudian Saksi dikejar oleh Terdakwa lalu terjatuh bersama Saudara Bayu. Kemudian Terdakwa menusuk dengan pisau badik yang mengenai Saudara Bayu di bagian kaki sebelah kanan. Setelah mengenai pisau tersebut kepada Saudara Bayu lalu Terdakwa melakukan penusukan lagi ke arah Saksi yang mengenai bagian dada atas sebelah kanan. Kemudian Saksi lari meminta tolong ke orang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Kanujoso. Kemudian Saksi diobati dan dijahit oleh petugas medis sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penikaman kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi lari ke arah lampu merah setelah Saksi ditusuk oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan tetapi Terdakwa ditusuk oleh Terdakwa dengan sebilah pisau badik;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet yang Saksi ketahui setelah Saksi berobat bahwa korban mengalami luka di dada dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. HERYADI BAWONO PUTRO Sp.FM** di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli memiliki keahlian khususnya dalam perkara forensik atau Otopsi mayat;
- Bahwa selama ini Ahli sudah memberikan pendapat terkait tindak pidana lebih dari 4 (empat) kali sebagai ahli Forensik dan Medikolegal di kota Balikpapan dalam kasus kejahatan seksual, kasus kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dan penusukkan yang menyebabkan hilangnya nyawa;
- Bahwa Ahli yang telah melakukan otopsi mayat Korban Mohammad Indra Bastian alias Kontet tersebut;
- Bahwa otopsi terhadap mayat Korban Mohammad Indra Bastian alias Kontet dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024, Pukul 08.55 WITA di RSUD Kanudjoso Djiwibowo;
- Bahwa kondisi awal jenazah yaitu pada saat jenazah datang dan dilakukan pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada dada;
- Bahwa Ahli menggunakan cara atau metode dengan menggunakan teknik irisan I untuk pembukaan tubuh, kemudian melakukan pemeriksaan organ satu persatu setelah dikeluarkan dengan menggunakan metode gohn modifikasi;
- Bahwa berdasarkan temuan yang Ahli dapatkan atas jenazah tersebut, maka Ahli menyimpulkan jenazah laki-laki, kurang lebih dari dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri atas,

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus kulit, otot dada, tulang dada, dinding jantung kanan, pembuluh darah koroner kanan, dinding belakang jantung kanan, diafragma, dan berakhir di hati. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat;

- Bahwa Ahli menyebutkan mayat Korban Mohammad Indra Bastian alias Kontet diperkirakan meninggal dunia sekira 2 (dua) sampai 6 (enam) jam sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa terhadap luka robek di atas puting susu mayat Korban Mohammad Indra Bastian alias Kontet, disebabkan akibat penekanan pada bagian dada oleh benda dengan permukaan yang keras dan tajam;
- Bahwa kesimpulan Ahli atas otopsi yang dilakukan terhadap mayat Korban Mohammad Indra Bastian alias Kontet adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung hingga berakhir di hati, dan terjadi perdarahan yang berjalan bersama-sama dengan darah yang mengisi rongga dada kanan dan menyebabkan ketidakmampuan paru mengembang secara sempurna, sehingga terjadi mati lemas;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan dengan dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan tersebut yaitu Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet yang tidak lain adalah sahabat Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 dalam kurun waktu 04.00 WITA, yang mana tempat kejadiannya terjadi di Halaman THM Hotel 76 dengan alamat Jl. Ruhui Rahayu Rt 45, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan terhadap Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet seorang diri dengan menggunakan sebilah badik;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sebilah badik yang digunakan oleh Terdakwa adalah bilah pisau berwarna coklat muda, gagang badik berwarna coklat tua, badik terbuat dari besi tua dan sarung berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu dan panjang gagang sampai mata badik +20 cm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah badik tersebut dari peninggalan kakek Terdakwa yang kemudian badik tersebut Terdakwa bawa jika bepergian keluar rumah;
- Bahwa badik tersebut dibawa dari rumah dan diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian yang awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet di rumah Terdakwa menggunakan mobil sedan warna merah miliknya. Setelah Terdakwa dijemput, kemudian Terdakwa bersama Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet berangkat ke Pub 76, setelah sampai di Pub 76 Terdakwa dan Korban kemudian masuk dan memesan meja, kemudian memesan minuman merek Singleton sebanyak 2 (dua) botol dan selang beberapa saat Terdakwa kemudian ribut dengan pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal di dalam Pub 76 tepatnya Hall yang berada di lantai 2, setelah Terdakwa berkelahi di dalam Hall, Terdakwa kemudian keluar dari dalam Pub 76, namun setelah Terdakwa keluar Pub 76 Terdakwa kemudian ditunggu kurang lebih 7 (tujuh) orang di halaman Pub, setelah itu Terdakwa dipukul menggunakan Double Stick di bagian rahang/bibir sebelah kiri di halaman parkir Pub 76 oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari sebelah kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dipukul, Terdakwa kemudian mencabut sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menusuk/menikam pelaku yang telah memukul Terdakwa, namun ketika Terdakwa menusuk/menikam orang yang telah memukul Terdakwa, pelaku kemudian dilindungi oleh Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet sambil berkata **"jangan, anggotaku bro"** sehingga badik tersebut mengenai dada sebelah kiri Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet. Setelah itu Terdakwa kemudian mengejar pelaku pemukulan Double Stick yang telah lari ke sebrang jalan, pada saat Terdakwa mengejar pelaku, Terdakwa mendengar teriakan laki-laki dari belakang **"Fit, Itu**

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na Kontet terkapar" mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian berhenti mengejar pelaku dan Terdakwa kembali menghampiri Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet yang telah terkapar, setelah itu Terdakwa memeriksa keadaan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet dan pada saat Terdakwa periksa, Terdakwa melihat jika ada luka robek di dada belah kiri dan telah keluar darah dan Terdakwa kemudian berkata dalam hati "Meninggal Sudah Temanku Ini" setelah itu Terdakwa kemudian mengusap kedua matanya dan kemudian mengejar kembali pelaku yang telah mumukul Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengejar pelaku, Terdakwa kemudian melihat pelaku menyetop motor yang lewat, lalu naik ke motor itu dan pergi, setelah itu Terdakwa juga menyetop mobil yang lewat, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Rumah Sakit, di dalam perjalanan Terdakwa melihat/mencari terduga pelaku yang telah memukul Terdakwa, namun pelaku tidak Terdakwa temukan. Terdakwa berkata ke sopir untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat keluarga di rapak dan diiayakan oleh supir, di dalam perjalanan Terdakwa kemudian mengambil badik yang telah Terdakwa selipkan kembali di pinggang sebelah kiri dan kemudian membuangnya di pinggir jalan di daerah Balikpapan baru;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Rizky Ramadhan Alias Gilang dan Saudara Bayu, Terdakwa tidak ada kesengajaan karena pada saat itu Terdakwa dipukul dengan double Stick di arah kepala sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami pandangan kabur dan mata sebelah kiri tertutup dan kepala pusing dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sehingga Terdakwa tidak menyadari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian mendatangi istri dan ibu Terdakwa dan meminta maaf jika Terdakwa ada masalah dan telah melukai orang, setelah itu mama Terdakwa kemudian membangunkan kakak Terdakwa yaitu Saudara Asis dan kemudian Terdakwa bercerita ke kakak Terdakwa jika Terdakwa telah melukai orang dan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet telah meninggal, setelah itu Terdakwa kemudian meminta kepada kakak Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Utara untuk menyerahkan diri.

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Kemudian Terdakwa diarahkan ke Polsek Selatan karena tempat kejadian perkara masuk ke dalam wilayah hukum Polsek Selatan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau atau badik pada saat melakukan penganiayaan kepada Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet yang kemudian Terdakwa buang di arah gundukan Balikpapan Baru pada saat Terdakwa pergi setelah kejadian dengan menumpang mobil yang Terdakwa tumpangi orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bersama anggota Polsek Balikpapan Selatan mencari pisau badik tersebut yang Terdakwa buang namun tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa menuju THM 76 dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan warna merah yang kendaraan mobil tersebut merupakan milik korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet dan waktu itu Terdakwa dijemput oleh korban. Kemudian pada saat Terdakwa pergi meninggalkan THM 76 Terdakwa tidak ada menggunakan kendaran mobil jenis sedan berwarna merah karena kunci mobil tersebut ada pada Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dalam kondisi membawa pisau badik karena kebiasaan adat kami orang bugis membawa pisau badik. Kemudian untuk meminum-minuman beralkohol Terdakwa biasa meminumnya untuk kehangatan badan Terdakwa. Kemudian ketika minum-minuman beralkohol dan berada di situasi keributan, Terdakwa menyadari membawa badik dapat menyebabkan luka orang lain jika Terdakwa gunakan pisau badik tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan tersebut Terdakwa tidak ada kesiapan dan tidak ada niatan hanya spontan saja karena Terdakwa dipukul duluan dengan menggunakan Double Stick oleh Saksi Gugi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet sebagaimana surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet tertanggal 24 Juli 2024 dan Terdakwa bersedia menyekolahkan anak korban hingga dewasa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bergaris biru;
2. 1 (satu) buah celana warna hijau;
3. 1 (satu) buah kaos warna pink;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
5. 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 dalam kurun waktu 04.00 WITA, yang mana tempat kejadiannya terjadi di Halaman THM Hotel 76 dengan alamat Jl. Ruhui Rahayu Rt 45, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan terhadap Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet seorang diri dengan menggunakan sebilah badik yang dibawa dari rumah Terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri;
4. Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet di rumah Terdakwa menggunakan mobil sedan warna merah miliknya. Setelah Terdakwa dijemput, kemudian Terdakwa bersama Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet berangkat ke Pub 76. Setelah sampai di Pub 76, Terdakwa dan Korban kemudian masuk dan memesan meja, kemudian memesan minuman merek Singleton sebanyak 2 (dua) botol dan selang beberapa saat Terdakwa kemudian ribut dengan pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal di dalam Pub 76 tepatnya Hall yang berada di lantai 2,

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa berkelahi di dalam Hall, Terdakwa kemudian keluar dari dalam Pub 76, namun setelah Terdakwa keluar Pub 76, keributan masih berlanjut hingga Terdakwa dipukul menggunakan Double Stick di bagian rahang/bibir sebelah kiri di halaman parkir Pub 76 oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari sebelah kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dipukul, Terdakwa kemudian mencabut sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menusuk/menikam seseorang yang telah memukul Terdakwa, namun ketika Terdakwa menusuk/menikam orang yang telah memukul Terdakwa, orang tersebut kemudian dilindungi oleh Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet sambil berkata "**jangan, anggotaku bro**" sehingga badik tersebut mengenai dada sebelah kiri Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet. Setelah itu Terdakwa kemudian mengejar pelaku pemukulan Double Stick yang telah lari ke seberang jalan, pada saat Terdakwa mengejar pelaku, Terdakwa mendengar teriakan laki-laki dari belakang "**Fit, itu na Kontet terkapar**" mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian berhenti mengejar pelaku dan Terdakwa kembali menghampiri Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet yang telah terkapar, setelah itu Terdakwa memeriksa keadaan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet dan pada saat Terdakwa periksa, Terdakwa melihat jika ada luka robek di dada belah kiri dan telah keluar darah dan Terdakwa kemudian berkata dalam hati "**Meninggal Sudah Temanku Ini**" setelah itu Terdakwa kemudian mengusap kedua matanya dan kemudian mengejar kembali pelaku yang telah memukul Terdakwa;

5. Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet kembali ke dalam halaman THM 76 sambil memegang dadanya dan jatuh di samping ATM dan Saksi Katon Mujoko Bin Mujiono mendekati dan mendengar korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet minta tolong diantar ke Rumah Sakit lalu Saksi Katon Mujoko Bin Mujiono bersama teman-teman pengamanan mengangkat korban ke mobil maxim untuk dibawa ke rumah sakit;
6. Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Rizky Alias Gilang, lalu Saksi Rizky Alias Gilang terjatuh bersama Saudara Bayu. Kemudian Terdakwa menusuk dengan pisau badik yang mengenai Saudara Bayu di bagian kaki sebelah kanan. Setelah pisau tersebut mengenai Saudara Bayu lalu

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Terdakwa melakukan penusukan lagi ke arah Saksi Rizky Alias Gilang yang mengenai bagian dada atas sebelah kanan;

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengejar pelaku, Terdakwa kemudian melihat pelaku menyetop motor yang lewat, lalu naik ke motor itu dan pergi, setelah itu Terdakwa juga menyetop mobil yang lewat, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Rumah Sakit, di dalam perjalanan Terdakwa melihat/mencari terduga pelaku yang telah memukul Terdakwa, namun pelaku tidak Terdakwa temukan. Terdakwa berkata ke sopir untuk mengantar Terdakwa ke tempat keluarga di rapak dan diiyakan oleh supir, di dalam perjalan Terdakwa kemudian mengambil badik yang telah Terdakwa selipkan kembali di pinggang seblah kiri dan kemudian membuangnya di pinggir jalan di daerah Balikpapan baru;
8. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa smpai di rumah, Terdakwa kemudian mendatangi istri dan ibu Terdakwa meminta maaf jika Terdakwa ada masalah dan telah melukai orang, setelah itu mama Terdakwa kemudian membangunkan kaka Terdakwa (Asis) dan kemudian Terdakwa bercerita ke kakak Terdakwa Asis jika Terdakwa telah melukai orang dan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet telah meninggal;
9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr KANUJOSO DJATIWIBOWO Nomor : 400. 7. 31. 1/ 12508/ Instalasi. 10/ RSKD/ VII – 2024 tanggal 14 Juli 2024 pukul 08.55 Wita oleh dokter pemeriksa dr. HERYADI BAWONO PUTRO Sp FM dengan kesimpulan Pemeriksaan: Berdasarkan temuan yang didapatkan atas jenazah tersebut maka disimpulkan jenazah laki laki kurang lebih dari dua puluh lima tahun, dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa Luka tusuk pada dada kiri atas menembus kulit otot dada tulang dada dinding jantung kanan pembuluh darah koroner kanan dinding belakang jantung kanan diafragma dan berakhir di hati. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung hingga berakhir di hati dan terjadi pendarahan yang berjalan bersama sama dengan darah yang mengisi rongga dada kanan dan meyebabkan ketidakmampuan paru mengembang secara sempurna, sehingga terjadi mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet sebagaimana surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Mohamad Indra Bastian Alias Kontet tertanggal 24 Juli 2024 dan Terdakwa bersedia menyekolahkan anak korban hingga dewasa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” sama dengan pengertian “setiap orang”, mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa DAFID bin SULAIMAN (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, pendapat ahli, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama DAFID bin SULAIMAN (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang bahwa mengenai arti “dengan sengaja” tidak ada dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pertama, dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan atau makna kedua, yaitu dibuat-buat atau bersengaja. Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini diisyaratkan bahwa pelaku harus menghendaki dilakukannya perbuatan melukai orang lain dan harus pula mengetahui bahwa terdakwa menyadari tindakan atau perlakuannya merupakan tindak pidana atau perilaku melukai orang lain. Selanjutnya di dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsafi akan akibat perbuatannya itu. Bahwa pada umumnya teori pengetahuan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan masalah kesengajaan yaitu apakah pelaku mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau pembunuhan terhadap korban yaitu Mohammad Indra Bastian Alias Kontet pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet berangkat ke THM Hotel 76 yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu, RT. 54, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Setelah sampai di Pub 76, Terdakwa dan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet masuk ke dalam Pub dan

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



memesan meja, kemudian memesan minuman merek Singleton sebanyak 2 (dua) botol dan selang beberapa saat setelah Terdakwa keluar dari toilet, terjadi keributan/salah paham antara Terdakwa dengan Saksi Gugi dan pengunjung lain yang kemudian datang Saksi Katon Mujoko meleraikan dan meminta untuk tidak bertengkar di dalam pub 76;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berkelahi di dalam Hall, Terdakwa kemudian keluar dari dalam Pub 76 menuju parkir. Saat di parkir, keributan masih berlanjut antara Terdakwa dengan Saksi Gugi namun Saksi Gugi langsung mengayunkan double stick yang diambilnya dari jok motor dan mengarahkan ke bagian rahang/bibir sebelah kiri Terdakwa. Setelah Terdakwa dipukul, Terdakwa kemudian mencabut sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menusuk/menikam Saksi Gugi yang telah memukul Terdakwa, namun ketika Terdakwa hendak menusuk/menikam Saksi Gugi, Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet menghalanginya dengan maksud menghalangi atau meleraikan sambil berkata "jangan, anggotaku bro" sehingga badik tersebut mengenai dada sebelah kiri Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet.

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengejar Saksi Gugi yang telah lari ke seberang jalan. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Gugi, Terdakwa mendengar teriakan laki-laki dari belakang "Fit, Itu na Kontet terkapar" mendengar teriakan tersebut Terdakwa kemudian berhenti mengejar pelaku dan Terdakwa kembali menghampiri Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet yang telah terkapar, setelah itu Terdakwa memeriksa keadaan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet dan pada saat Terdakwa memeriksa, Terdakwa melihat jika ada luka robek di dada sebelah kiri dan telah keluar darah dan Terdakwa kemudian berkata dalam hati "Meninggal Sudah Temanku Ini" setelah itu Terdakwa kemudian mengusap kedua mata Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet dan mengejar kembali Saksi Gugi yang telah memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang menikam korban di bagian dada kiri atas dengan menggunakan sebilah badik berwarna coklat muda, gagang badik berwarna coklat tua, badik terbuat dari besi tua dan sarung berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu dan panjang gagang sampai mata badik +20 cm termasuk dalam unsur kesengajaan dalam teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*), atau dalam doktrin termasuk ke dalam kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids- bewustzijn*), hal itu karena

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



meskipun Terdakwa tidak bertujuan untuk membunuh Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet namun dengan membawa sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Gugi seharusnya Terdakwa bisa menduga/membayangkan kemungkinan akan ada akibat dari perbuatannya tersebut bahkan saat Terdakwa menusuk/menikam korban, sudah seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya membayangkan bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur "merampas nyawa orang lain" adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hilangnya nyawa Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet disebabkan oleh Terdakwa yang menikam/menusuk Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet dengan menggunakan sebilah badik berwarna coklat muda, gagang badik berwarna coklat tua, badik terbuat dari besi tua dan sarung berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu dan panjang gagang sampai mata badik +20 cm pada bagian dada sebelah kiri atas pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WITA di halaman THM Hotel 76 yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu, RT. 54, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan hingga akhirnya Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet meninggal dunia dengan posisi terbaring terlentang dan mengeluarkan darah di bagian dada sebelah kiri. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr KANUJOSO DJATIWIWOWO Nomor : 400. 7. 31. 1/ 12508/ Instalasi. 10/ RSKD/ VII – 2024 tanggal 14 Juli 2024 pukul 08.55 Wita oleh dokter pemeriksa dr. HERYADI

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



BAWONO PUTRO Sp FM dengan kesimpulan Pemeriksaan: Berdasarkan temuan yang didapatkan atas jenazah tersebut maka disimpulkan jenazah laki laki kurang lebih dari dua puluh lima tahun, dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa Luka tusuk pada dada kiri atas menembus kulit otot dada tulang dada dinding jantung kanan pembuluh darah koroner kanan dinding belakang jantung kanan diafragma dan berakhir di hati. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung hingga berakhir di hati dan terjadi pendarahan yang berjalan bersama sama dengan darah yang mengisi rongga dada kanan dan menyebabkan ketidakmampuan paru mengembang secara sempurna, sehingga terjadi mati lemas. Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Merampas nyawa orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *"kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP"*, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi mengingat sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
2. Bahwa Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan satu orang anak yang masih berumur 7 tahun;
3. Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan Terdakwa kooperatif;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



7. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada istri dan keluarga korban serta memberikan santunan kepada keluarga korban dengan dibuktikan surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memang telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet oleh karenanya Majelis Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Sedangkan terhadap mengenai Terdakwa yang masih muda dan punya masa depan dan mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan satu orang anak yang masih berumur 7 tahun, Terdakwa sopan dipersidangan dan kooperatif, tidak pernah dihukum, menyesal dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya akan Majelis Hakim masukkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitor*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek kriminologi dan aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis, dimana Terdakwa menurut Majelis hakim pada saat persidangan tidak menampakkan tingkah laku atau catatan medis bahwa Terdakwa menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizophrenic, atau depresi mental.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan. Menurut pendapat Separovic (Made Darma Weda, 1996:76) mengemukakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa dimana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor situasional yang terpengaruh saat korban yang berkonflik dengan Saksi Gugi Ispandi dipukul dengan menggunakan double stick, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tangan kanan dan bermaksud menikam/menusuk Saksi Gugi Ispandi namun Saksi Gugi Ispandi kemudian dilindungi oleh Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet sambil berkata "jangan, anggotaku bro" sehingga badik tersebut mengenai dada sebelah kiri Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet dan penikaman/penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet meninggal dunia dengan posisi terbaring terlentang dan mengeluarkan darah di bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa menilai Terdakwa dari sisi edukasi, meskipun Terdakwa tidak tamat pendidikan SD (hanya sampai kelas 6), namun dari riwayat pekerjaan Terdakwa yang sudah pernah bekerja di Kilang RDMP sebagai Subkon Tahun 2020-2022 dan pada tahun 2022 hingga saat ini menjadi pedagang, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa seharusnya sudah mampu berpikir secara matang, yang artinya Terdakwa seharusnya mampu berpikir logis terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait dengan tindakannya membawa sebilah badik dan menikam/menusuk Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet dengan menggunakan badik;

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek edukatif dan tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa akan tetapi untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik terhadap diri Terdakwa, korban dan keluarga, hingga masyarakat secara umumnya, karena hak untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum adalah hak dari setiap orang. Oleh

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



karenanya, meskipun Terdakwa yang diwakili oleh keluarganya telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang diketahui oleh kepolisian, selain itu terlihat di persidangan bahwa sesungguhnya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa haruslah pula dilihat akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini yaitu tindakan Terdakwa yang menikam/menusuk Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet telah menyebabkan nyawa seseorang melayang sehingga berdasarkan hati nurani untuk mencipkan keadilan hukum dalam tatanan masyarakat, Majelis Hakim menilai bahwa lamanya hukuman yang akan ditetapkan dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan bagi seorang Hakim akan tetapi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum harus menjadi keutamaan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, Hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang tetapi juga menjadi corong jiwa undang-undang, sehingga hakim bukanlah sebagai robot penerap undang-undang tetapi hakim juga mempunyai penilaian dalam segala aspek dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga hakim melalui hati nurani serta keyakinannya dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui putusannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kewajiban Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berasaskan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna Hitam bergaris biru dan 1 (satu) buah celana warna hijau dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink dan 1(satu) celana Jeans warna biru yang disita dari Terdakwa merupakan alat yang berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV warna hitam tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela, keji, dan sadis, serta bertentangan dengan norma-norma yang ada khususnya norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat Kota Balikpapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Mohammad Indra Bastian Alias Kontet;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa punya masa depan dan mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan satu orang anak yang masih berumur 7 tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAFID bin SULAIMAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kaos warna Hitam bergaris biru;
 - 1 (satu) buah celana warna hijau; dan
 - 1 (satu) buah kaos warna pink dan
 - 1(satu) celana Jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman cctv warna hitam

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh **ZAUFI AMRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Husni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H

ZAUFI AMRI, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp



SUKAITOK, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Bpp